

מסורת הש"ס

(א) מנחם שיך עוד לעמוד הקודם, (ב) [במדבר כג,] (ג) [גדה טו,] (ד) ע"כ שיך לעמוד הקודם,

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מחמיר וכו' שדמה טהור. נ"ב ובתוספות יו"ט טוף מנ' מכשירין מתרץ קושיו' וז' דבאמת דם בזהם לשתי' מכשיר כמו חלב שהוא ע"כ מוכרח לומר מדם הקור והחלב לרפוא' ע"ש: (ב) ד"ה לא לרצון וכו' לא ניחא לי תניא כ"ל ואות ד' נמחק: (ג) בא"ד המירו לה למגע טמא מנח: (ד) בא"ד אמר רבה בר אבהו שיעך בתקופה: (ה) בא"ד וקאמר דלא ניחא ליה טהור:

שדס מגפסה. של אשה אס נגף רגלה או ידה וכל חצורה שיאל ממנה דס כדאמר צפרק דס הנדה (גדה דף נה:.) דס חללים דהיינו דס הרוג קרוי משקה שנאמר ודם חללים ישמהי^(א) ודם מגפתו מפרש התם דדם חללים הוי דמה לי קטליה כוליה מה לי קטליה פלגא וחלב דדם מגפתו דדם נעכר ונעשה חלב^(ב) ודם מגפתה סתמיה שלא לרצון הוא וטמא: **יטמא חלב בהמה שלא לרצון**. בתמיה שהרי דס מגפתה טהור דבהמה לאו בכלל חלל הוא, ומיהו דס שחיטה מכשר משום דאיתקש למים דכתיב (דברים יב) על הארץ תשפכו כמים: **י' מחמיר אני בחלב**. לטמאו אף שלא לרצון מנדם: **שהחולב**. לרפואת הבהמה שלא זיקקה חלבה טמא דהא לרצון הוא והמקין דס לבהמתו לרפואה טהור חלב מגפתה היא והואיל והחולב לרפואה טמא אף הנוטף שלא לרצון טמא: **אמרו לו**. אינו דומה שלא לרצון ליואל לרצון שהרי סלי זיתים וענבים יוכיחו שהמשקה כו': **שלא לרצון בסתמא**. וקמתי טהורין דלא חשיב משקה אי רבי יהודה קאמר לה קשיא ואי רבנן

קאמרי כל שכן טהורין לרבי יהודה דהא מידי דלרבנן משקה הוא לרבי יהודה לאו משקה הוא וכ"ש מידי דלרבנן לאו משקה והשתא ומה זיתים וענבים כו'. והוא הדין מני למירמי גמי זיתים וענבים אזיתים וענבים דקמתי לעיל דמודה בהו רבי יהודה דאף לאוכלין היואל מהן אסור אלא הא אלימא ליה לאקשוי דתותים ורמונים דלאו בני סחיטה נינהו קמתי לעיל דסתם אסור והכא קמתי דאפי' זיתים וענבים סתמא לאו למשקה: **דגלי דעפיה**. בזהדיא ואמר לא ניחא לי והוי גילוי דעתא טפי מהכניסו לאוכלין: **ואיציעים אימא שאני סלי וזיסם וענבים וכו'**. ודיוקא נקט סלין שהמשקה הנוטף מהן נופל לארץ והולך לאיצוד הלכך סתמא לא ניחא ליה: **אפקורי מפקיר**. לההוא משקה. אבל שאר כלים אפילו תותים ורמונים אימא לך סתמא למשקה: צפגעינן

צטיפה המלוכלכת צפי הדד דהוי משקה כסתם חלב דלאו לאוכל צעי ליה ומשני רב נחמן אמר רבה בר אבהו ^(א) בתקופה אחת שלא הניח טיפה המלוכלכת ע"פ הדד אמר רבא שמי תשובות צדכר חדא דקא חזינן ליה לפומיה דינוקא דמלא חלבא ועוד מקום חלב מעין הוא דהא חנן חלב האשה מטמא לרצון ושלא לרצון מאי היא דלא ניחא ליה וקמתי מטמא פי' אלמא חשיבא כמעין מדמטמא שלא לרצון וכיון דחשוב כמעין גס צפי התינוק גמי יהא חשוב כמשקה כמו שאם היה מעין ואין לרץ הכשר כך לרץ לפרש דאח"ל דאינו מוכיר מעין אלא כלומר דכמשקה חשיב א"כ מאי לרץ למימר שלא לרצון מאי היא כו' דמדקמתי לרצון מטמא הו"מ למיפרך אלמא לרצון חשיב כי משקה ואשה דמניקה את בנה לרצון הוא אלא אמר רבא כו' עד ולרבא מקום חלב מעין הוא ולא לרץ הכשר והתנן האשה שנוטף חלב מדדיה ונפל לאויר התנור התנור טמא וקשיא לן במאי איתכשר ואמר ר' יוחנן בטיפה המלוכלכת ע"פ הדד והשתא קשה לר"י מאי קאמר במאי איתכשר דמדצעי הכשר אלמא אוכל חשיב ליה וא"כ איך יטמא אוכל את התנור והא אין אוכל מטמא כלי ואומר ר"י דה"פ וקשיא לן במאי איתכשר כלומר לא מצעיא שאין התנור טמא אלא חלב הנוטף מדדיה גופה אמאי יהא טמא הא לא איתכשר ומשני בטיפה המלוכלכת ע"פ הדד ואותה טיפה עצמה המלוכלכת ע"פ הדד מטמא התנור שהיא חשוכה משקה ומשקה מטמא כלי כדאמרין צפ' קמא דמכילתין ^(דף יג:.) והשתא פריך שפיר לרבא דאמר דאפילו אמר לא ניחא לי מטמא חלב האשה דחשיב משקה והכא חשיב ליה אוכל אבל לר"נ אמר רבה בר אבהו אחי שפיר דהכא דאמר לא ניחא לי ודאי חשיב ליה אוכל ונטף חלב מדדיה חשיב לא ניחא ליה כיון שהוא נופל לאויר תנור ואזיל לאיצוד דודאי לא ניחא ליה ועוד פריך התם לרבא מדתניא ט' משקין צוצ הזיעה וליחה סרוחה והריעי טהורים מכלום דמעט עינו ודם מגפתו וחלב האשה מטמא טומאת משקין צרביעית רוקו חוצו ומימי רגליו מטמא טומאה חמורה בכל שהוא ואי אמרת מקום חלב מעין הוא חלב באשה גמי יטמא טומאה חמורה בכל שהוא כווצו ורוקו וקשה לרבי מאי קפריך לעולם מעין הוא ואפ"ה לא יטמא טומאה חמורה משום דצעין דומיא דרוק כדאיתא בנדה ^(ד' נו.) מה רוק שמתגלגל ויואל וחוזר ונבלע אף כל שמתגלגל ויואל וחוזר ונבלע יאל חלב שבאשה שמתגלגל ויואל ואינו חוזר ונבלע ותימה הוא לומר דמה שהוא חוזר ונבלע גרס לו ליחשב כמעין ומכל מקום ודאי כן הוא ונריך לומר דמה שהיה חושבו רבא כמעין להיות חשיב משקה צפי התינוק היינו משום דסלקא דעתיה שחוזר ונבלע ומייית ראייה מן המשנה דחוזר ונבלע הוא מדקמתי מטמא שלא לרצון דהיינו אמר לא ניחא לי א"כ חוזר ונבלע הוא דאי לאו הכי אס אמר לא ניחא ליה לא יהיה מטמא והשתא פריך ליה מהכא דאינו חוזר ונבלע אלמא מקום חלב האשה לאו מעין הוא ופריך אי הכי קשה הא דקמתי מטמא שלא לרצון ומשני מי סברת שלא לרצון דלא ניחא ליה לא שלא לרצון בסתמא דדעתיה דתינוק קרובה גבי חלב אבל אמר לא ניחא ליה טהור וההיא דנטף חלב מדדיה ונפל לתוך התנור כאומר לא ניחא ליה חשיב דודאי לא ניחא ליה כיון שהלך לאיצוד והא דקאמר שלא לרצון בסתמא היינו כשנופל בקערה שאינו הולך לאיצוד דמהני טעמא דדעתיה דתינוק קרובה גבי חלב לאחשזיבה או כמשקה וצפי התינוק לעולם כאוכל חשיב והשתא קשה לר"י חדא דבשמעתא מסקינן איפכא לרצון בסתמא ושלא לרצון דאמר לא ניחא ליה ודומיא דהך דזיתים וענבים הוי ההוא דחלב האשה דאי לאו הכי לא שיך למימר יוכיחו וכ"ת ס"ל כאיצעית אימא דאמר שאני סלי זיתים וענבים כיון דלאיצוד קיימא אפקורי מפקר להו אכתי קשה דדומיא דהכי אית לן למימר בחלב האשה דאזיל לאיצוד וא"כ היינו באומר לא ניחא ליה והתם מטמא דוקא סתמא אבל לא ניחא ליה טהור ועוד קשה לרבי מאי קאמר התם אלא קשה הא מתני' וקאמר גמי מי סברת שלא לרצון לא ניחא ליה וקאמר דלא ניחא ^(א) טהור ואמאי והא טעמא שלא לרצון טמא היינו משום דחשיב דם מגפתו דדם נעכר ונעשה חלב כדפי' לעיל וא"כ גס אמר לא ניחא ליה גמי יהא טמא. מ"ר: מי

חבית פרק שנים ועשרים שבת

קמד.

מחמיר אני בחלב מברם שהחולב לרפואה **טמא** **והמקין לרפואה** **טהור**. א"כ מאי דמטמינן חלב האשה לא מחמת דם הוא דדם נעכר ונעשה חלב דא"כ חולב לרפואה טהור כמו דם אלא ודאי משום דכתיב ותפתח את נאד החלב ואומר רבי דבחנם נקט חולב לרפואה דהכי גמי הו"מ להשיב לרבנן מחלב בהמה גופה שדמה טהור ^(א) וחלבה טמא א"כ החלב אינו טמא מחמת דם אלא משום דכתיב ותפתח את נאד החלב וא"כ שלא לרצון גמי מהאי טעמא יהא טמא. מ"ר: **סלי זיתים וענבים יוכיחו שמשקה היוצא מהן לרצון טמא שלא לרצון טהור**. צשיליה מסכת מכשירין מסיים לא אס אמרת כסלי זיתים וענבים שהרי מחילמו אוכל וסופו משקה תאמרו בחלב שתחילמו וסופו משקה: **מאי לאו לרצון דניחא ליה** **ושלא לרצון בסתמא**. ולרצון ושלא לרצון דגבי חלב אשה ליכא למימר דמיירי בשלא לרצון בסתמא ודיוקא בסתמא אבל אמר לא ניחא לי אינו מטמא דהא לפי מה שפירשמי הטעם משום דם מגפתה אפי' אמר לא ניחא לי גמי מטמא אלא משמע בשלא לרצון

דקמתי בצולוה באשה ובהמה וזיתים וענבים מיירי בכל ענין צין מסתמא צין אמר לא ניחא לי: **תותים ורימונים דלאו בני סחיטה נינהו**. תימה לי מאי קשה דילמא הא דתניא לעיל גבי תותים ורמונים למשקין ולסתם היואל מהן אסור הני"מ במשך דוקא והכא בלא משך איירי הלכך שלא לרצון דהיינו בסתמא לא חשיב משקה: **לא לרצון בסתמא ושלא לרצון דגלי דעתיה דאמר לא ניחא לי**. ^(ב) דתניא התם בצרכיות פרק אמרו לו ^(דף יג:.) התיור ^(א) לו למגע טמא מת להניק את בנה וצנה טהור ופריך צנה אמאי טהור כיון דינק חלב איטמי ליה מחלב וכי תימא לא איתכשר איתכשר בטיפה המלוכלכת ע"פ הדד ואע"ג דחלב אשה משקה הוא ואין לרץ הכשר ^[משמע ליה] דמה שהוא צפי התינוק שהתינוק יונק חשיב כאוכל ונריך הכשר לפי שזו מאכלו של תינוק וקאמר דאיתכשר

בטיפה המלוכלכת צפי הדד דהוי משקה כסתם חלב דלאו לאוכל צעי ליה ומשני רב נחמן אמר רבה בר אבהו ^(א) בתקופה אחת שלא הניח טיפה המלוכלכת ע"פ הדד אמר רבא שמי תשובות צדכר חדא דקא חזינן ליה לפומיה דינוקא דמלא חלבא ועוד מקום חלב מעין הוא דהא חנן חלב האשה מטמא לרצון ושלא לרצון מאי היא דלא ניחא ליה וקמתי מטמא פי' אלמא חשיבא כמעין מדמטמא שלא לרצון וכיון דחשוב כמעין גס צפי התינוק גמי יהא חשוב כמשקה כמו שאם היה מעין ואין לרץ הכשר כך לרץ לפרש דאח"ל דאינו מוכיר מעין אלא כלומר דכמשקה חשיב א"כ מאי לרץ למימר שלא לרצון מאי היא כו' דמדקמתי לרצון מטמא הו"מ למיפרך אלמא לרצון חשיב כי משקה ואשה דמניקה את בנה לרצון הוא אלא אמר רבא כו' עד ולרבא מקום חלב מעין הוא ולא לרץ הכשר והתנן האשה שנוטף חלב מדדיה ונפל לאויר התנור התנור טמא וקשיא לן במאי איתכשר ואמר ר' יוחנן בטיפה המלוכלכת ע"פ הדד והשתא קשה לר"י מאי קאמר במאי איתכשר דמדצעי הכשר אלמא אוכל חשיב ליה וא"כ איך יטמא אוכל את התנור והא אין אוכל מטמא כלי ואומר ר"י דה"פ וקשיא לן במאי איתכשר כלומר לא מצעיא שאין התנור טמא אלא חלב הנוטף מדדיה גופה אמאי יהא טמא הא לא איתכשר ומשני בטיפה המלוכלכת ע"פ הדד ואותה טיפה עצמה המלוכלכת ע"פ הדד מטמא התנור שהיא חשוכה משקה ומשקה מטמא כלי כדאמרין צפ' קמא דמכילתין ^(דף יג:.) והשתא פריך שפיר לרבא דאמר דאפילו אמר לא ניחא לי מטמא חלב האשה דחשיב משקה והכא חשיב ליה אוכל אבל לר"נ אמר רבה בר אבהו אחי שפיר דהכא דאמר לא ניחא לי ודאי חשיב ליה אוכל ונטף חלב מדדיה חשיב לא ניחא ליה כיון שהוא נופל לאויר תנור ואזיל לאיצוד דודאי לא ניחא ליה ועוד פריך התם לרבא מדתניא ט' משקין צוצ הזיעה וליחה סרוחה והריעי טהורים מכלום דמעט עינו ודם מגפתו וחלב האשה מטמא טומאת משקין צרביעית רוקו חוצו ומימי רגליו מטמא טומאה חמורה בכל שהוא ואי אמרת מקום חלב מעין הוא חלב באשה גמי יטמא טומאה חמורה בכל שהוא כווצו ורוקו וקשה לרבי מאי קפריך לעולם מעין הוא ואפ"ה לא יטמא טומאה חמורה משום דצעין דומיא דרוק כדאיתא בנדה ^(ד' נו.) מה רוק שמתגלגל ויואל וחוזר ונבלע אף כל שמתגלגל ויואל וחוזר ונבלע יוא חלב שבאשה שמתגלגל ויואל ואינו חוזר ונבלע ותימה הוא לומר דמה שהוא חוזר ונבלע גרס לו ליחשב כמעין ומכל מקום ודאי כן הוא ונריך לומר דמה שהיה חושבו רבא כמעין להיות חשיב משקה צפי התינוק היינו משום דסלקא דעתיה שחוזר ונבלע ומייית ראייה מן המשנה דחוזר ונבלע הוא מדקמתי מטמא שלא לרצון דהיינו אמר לא ניחא לי א"כ חוזר ונבלע הוא דאי לאו הכי אס אמר לא ניחא ליה לא יהיה מטמא והשתא פריך ליה מהכא דאינו חוזר ונבלע אלמא מקום חלב האשה לאו מעין הוא ופריך אי הכי קשה הא דקמתי מטמא שלא לרצון ומשני מי סברת שלא לרצון דלא ניחא ליה לא שלא לרצון בסתמא דדעתיה דתינוק קרובה גבי חלב אבל אמר לא ניחא ליה טהור וההיא דנטף חלב מדדיה ונפל לתוך התנור כאומר לא ניחא ליה חשיב דודאי לא ניחא ליה כיון שהלך לאיצוד והא דקאמר שלא לרצון בסתמא היינו כשנופל בקערה שאינו הולך לאיצוד דמהני טעמא דדעתיה דתינוק קרובה גבי חלב לאחשזיבה או כמשקה וצפי התינוק לעולם כאוכל חשיב והשתא קשה לר"י חדא דבשמעתא מסקינן איפכא לרצון בסתמא ושלא לרצון דאמר לא ניחא ליה ודומיא דהך דזיתים וענבים הוי ההוא דחלב האשה דאי לאו הכי לא שיך למימר יוכיחו וכ"ת ס"ל כאיצעית אימא דאמר שאני סלי זיתים וענבים כיון דלאיצוד קיימא אפקורי מפקר להו אכתי קשה דדומיא דהכי אית לן למימר בחלב האשה דאזיל לאיצוד וא"כ היינו באומר לא ניחא ליה והתם מטמא דוקא סתמא אבל לא ניחא ליה טהור ועוד קשה לרבי מאי קאמר התם אלא קשה הא מתני' וקאמר גמי מי סברת שלא לרצון לא ניחא ליה וקאמר דלא ניחא ^(א) טהור ואמאי והא טעמא שלא לרצון טמא היינו משום דחשיב דם מגפתו דדם נעכר ונעשה חלב כדפי' לעיל וא"כ גס אמר לא ניחא ליה גמי יהא טמא. מ"ר: מי

עין משפט
נר מצוה

1 א ב מ"י פ"י מהלכות טומאות אוכלין הל"ג:
2 ג מ"י פ"א שם הלכה ב ופ"י הלכות יג:

רבינו חננאל

אמרו לו זיתים וענבים יוכיחו שהמשקין היוצא מהן לרצון טמאין. פי' מקבלין טומאה, מפני שהן משקין והמשקין אין צריכין הכשר, ושלא לרצון טהורין כלומר אוכלין הן, וכיון שלא הוכשרו אינן מטמאין. ובאנו להעמיד משנה זו לרצון דניחא ליה, שלא לרצון בסתמא, להודיע כי אפילו זיתים וענבים דבני סחיטה נינהו סתמא אוכל הן, וכ"ש תותים ורמונים. ואמרין לא, פירוש לרצון דמתניתין בסתמא וכל סתם משקה הוא חשוב, ופירושו שלא לרצון דגלי אדעתא בפירוש שאין רצונו להוציא מהן משקין. איבעית (תימא) [אימא] שאני סלי זיתים וענבים כיון שהסלין לאו בני קיבור משקה הן, דבר ידוע הוא שכל משקה השותות מהן לעפר (ו)הולך וזהו לאיצוד, כאילו מעיקרא הפקירן וכשאין חשובין, ולפיכך הן טהורין. תוב איתנן לפירוש דרבנן מודו ליה לר' יהודה בשאר פירות מיהא דתניא טוחטין